

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3915/2532

นางสาว มณีรัตน์ ดิถคณารักษ์
กระทรวงการคลัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 176, มาตรา 179, มาตรา 180 วรรคสอง

การที่จะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลซึ่งนอกจากพิจารณาถึงความสุจริตในการดำเนินคดีของโจทก์แล้วศาลจะต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียของคู่ความทุกฝ่ายด้วย มิใช่จะพิจารณาแต่เพียงผลได้ผลเสียของโจทก์ผู้ขอถอนฟ้องแต่ฝ่ายเดียว โจทก์ทราบข้อบกพร่องของคำฟ้องจากคำให้การแล้วไม่ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเสียก่อนวันนัดชี้สองสถาน ในวันนัดชี้สองสถานทนายโจทก์แถลงด้วยวาจาว่า กรณีเดียวกันนี้ทนายโจทก์ยื่นฟ้องวันเดียวกัน 2 เรื่องการกีดกันเอกสารท้ายคำฟ้องสับสนผิดเรื่อง โจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องเสียให้ถูกต้อง แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 คัดค้าน โจทก์จึงขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 แถลงคัดค้าน ดังนี้ คดีเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่อาจแก้ไขข้อบกพร่องของคำฟ้องที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้คดีไว้ให้แจ้งชัดและถูกต้องได้แล้ว โจทก์จึงขอถอนฟ้องเพื่อนำคำฟ้องที่ได้เรียบเรียงใหม่แก้ไขข้อบกพร่องและความไม่ถูกต้องต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้ไว้แล้วมายื่นใหม่เป็นการเอาเปรียบจำเลยในเชิงคดี ทำให้จำเลยเสียหายไม่ชอบที่จะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2526 โจทก์นำเงิน 189,133 บาทไปฝากไว้กับ บริษัทเงินทุนเยวราช จำกัด บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามบัญชีเลขที่ ฝ.8898 เลขที่ 12657/2526 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2526 สัญญาจะจ่ายเงินคืนให้โจทก์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2527 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ต่อมาจำเลยที่ 1 ตามข้อ เสนอและความเห็นชอบของจำเลยที่ 2 ได้เพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงิน ทุนฯ ของบริษัทเงินทุนเยวราช จำกัด แล้วแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินใหม่ โจทก์ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินต่อจำเลยที่ 3 ต่อมาจำเลยที่ 3 ได้มีหนังสือ แจ้งต่อโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินโดยอ้างว่า จำเลยที่ 2 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังกล่าว ขอให้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกันหรือแทน กันกับจำเลยที่ 2 มีคำสั่งให้จำเลยที่ 3 รับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน เยวราช จำกัด ออกให้โจทก์ หรือชำระเงิน 189,133 บาทแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินที่โจทก์เป็นผู้ทรงเป็นตัวที่บริษัทเงินทุนเยวราช จำกัด ออกให้ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทไม่มีสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ ผู้ถือตัวได้ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่โจทก์เป็นผู้ทรงไม่อยู่ในข่ายที่จะรับเปลี่ยนตัว คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยมิได้บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์ หรือผิดสัญญากับโจทก์อย่างไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ คำบรรยายฟ้องก็ ไม่ชัดแจ้งและขัดกัน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่อาจแก้คดีได้ ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้การว่า คำฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเอกสารท้ายคำฟ้องแตกต่าง กับคำบรรยายฟ้องโดยสิ้นเชิง จำเลยที่ 3 ไม่สามารถให้การต่อสู้คดีได้ ขอให้ยกฟ้อง ในวันนัดชี้สองสถาน โจทก์แถลงต่อศาลด้วยวาจาว่า กรณีเดียวกันนี้ทนายโจทก์ยื่น ฟ้องวันเดียวกัน 2 เรื่องการกีดกันเอกสารท้ายคำฟ้องสับสนผิดเรื่อง ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมและทนายจำเลยที่ 1 และที่

2 คัดค้านไม่ยอมให้แก้ไขใด ๆ นอกจากนี้จำเลยที่ 3 ยังให้การต่อสู้คดีว่าได้รับสำเนา คำฟ้องผิดเรื่องจึงให้การต่อสู้คดีไม่ถูก ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง ทำให้เกิดปัญหา นอกประเด็นเพื่อตัดปัญหาดังกล่าวทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยรับ สำเนาแล้วคัดค้านการขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง คืบหน้าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่ จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจของ ศาล ซึ่งนอกจากพิจารณาถึงความสุจริตในการดำเนินคดีของโจทก์แล้ว ศาลจะต้อง พิจารณาถึงผลได้ผลเสียของคู่ความทุกฝ่ายอีกด้วย มิใช่จะพิจารณาแต่เพียงผลได้ผล เสียของโจทก์ผู้ขอถอนฟ้องแต่ฝ่ายเดียว การถอนฟ้องนั้นโจทก์อาจยื่นฟ้องใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ บรรยายฟ้องว่า โจทก์นำเงินไปฝากบริษัทเงินทุนเยาวราช จำกัดจำนวน 189,133 บาท บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามบัญชีเลขที่ ฝ.8898 เลขที่ 12657/2526 ลงวัน ที่ 18 ตุลาคม 2526 สัญญาจะจ่ายเงินคืนให้โจทก์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2527 พร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามสำเนาภาพถ่ายตั๋วสัญญาใช้เงินท้ายคำฟ้อง หมายเลข 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2527 โจทก์ในฐานะผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินตาม สำเนาภาพถ่ายท้ายคำฟ้องหมายเลข 2 ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ต่อจำเลยที่ 3 ตามหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 3118 ลงวัน ที่ 26 มกราคม 2527 บริษัทดังกล่าวรับหนังสือของโจทก์ไว้แล้วปรากฏตามสำเนา ภาพถ่ายใบรับหนังสือท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 แต่ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายท้าย คำฟ้องเอกสารหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องเป็นสำเนา ภาพถ่ายของตั๋วสัญญาใช้เงินตามบัญชีเลขที่ ฝ.8900 เลขที่ 12659/2526 สัญญาว่า จะจ่ายเงิน 113,229 บาท แก่นางลาวัณย์ดิทกคณารักษ์ และสำเนาภาพถ่ายใบรับ หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 1406 ที่จำเลยที่ 3 ออกให้แก่

นางลาวัญญ์ตามลำดับ ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์และคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายโดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ละเมิดต่อโจทก์หรือผิดสัญญา กับโจทก์อย่างไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์เรียกร้องเงินจำนวนใดจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 คำฟ้องขัดกันและบรรยายไม่ชัดแจ้ง ปรากฏว่าโจทก์ทราบข้อบกพร่องของคำฟ้องจากคำให้การของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วไม่ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเสียให้แจ้งชัดหรือถูกต้องก่อนวันนัดชี้สองสถานและคดีได้ความตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2530 ซึ่งเป็นวันนัดชี้สองสถานว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้คัดค้านหากโจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องเสียให้แจ้งชัดถูกต้อง โจทก์จึงแถลงว่าเพื่อตัดปัญหาดังกล่าว โจทก์จึงขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 แถลงคัดค้านการขอถอนฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า ในวันนั้นถ้าโจทก์ไม่ขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นก็ต้องทำการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทไปตามคำฟ้องคำให้การของคู่ความ และเมื่อมีการชี้สองสถานแล้วศาลอาจไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 วรรคสอง(2) จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยกข้อบกพร่องของคำฟ้องของโจทก์ขึ้นมาต่อสู้คดีไว้แล้ว คดีเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่อาจแก้ไขข้อบกพร่องของคำฟ้องที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้คดีไว้ให้แจ้งชัดและถูกต้องได้แล้ว โจทก์จึงขอถอนฟ้องเพื่อนำคำฟ้องที่ได้เรียบเรียงใหม่แก้ไขข้อบกพร่องและความไม่ถูกต้องต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นต่อสู้ไว้แล้วมายื่นใหม่เป็นการเอาเปรียบจำเลยทั้งสามในเชิงคดี ทำให้จำเลยทั้งสามเสียหาย ปรากฏว่าหลังจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถอนฟ้องได้แล้ว โจทก์ก็ได้นำคำฟ้องมายื่นใหม่เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3476/2531 ของศาลแพ่ง ตามรูปคดีแล้วการอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องกับการให้ดำเนินคดีต่อไป เพราะไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง การได้เปรียบและเสียเปรียบในเชิงคดีจะแตกต่างกันได้ พิเคราะห์ผลได้ผลเสียของคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นควรไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชั้นสี่-นิเวศน์ คำฟ้อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>